

คำวินิจฉัยที่

๑๓๔/๒๕๖๓

เรื่อง

การคำนวณราคาเสาเข็มกรณีแก้ไขแบบก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินส่วนต่าง

กฎหมาย ระเบียบ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๘

กรณีสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้จ่ายเงินค่างานที่ลดลงตามการคิดคำนวณของที่ปรึกษาควบคุมงาน และได้ระบุข้อสงวนสิทธิของผู้รับจ้างไว้ว่าสงวนสิทธิในการพิจารณาเงินเพิ่มลดค่างานภายหลังนั้น ในการตีความสัญญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๘ บัญญัติว่าให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ดังนั้น จึงต้องตีความว่าหากปรากฏต่อมาว่าการคิดคำนวณในครั้งแรกตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องคู่สัญญาก็มีความประสงค์ให้มีการเพิ่มลดเสียใหม่ให้ถูกต้อง แต่มิใช่เปลี่ยนสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วให้เป็นผิด

ข้อเท็จจริงและปัญหา

มหาวิทยาลัย ส. ได้ว่าจ้างบริษัท ข. จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฯ มหาวิทยาลัย ส. ณ ที่ดินเช่าของหน่วยงาน ก. โดยมีวงเงินก่อสร้าง ๒๑๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท และต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีการลดวงเงินก่อสร้างเหลือ ๒๐๙,๓๓๙,๔๐๕.๖๘ บาท กำหนดจ่ายเงินเป็น ๓๒ งวด กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๑๘ วัน โดยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งวงเงินก่อสร้างเป็นเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ส. และมหาวิทยาลัย ส. ได้ว่าจ้างบริษัท อ. จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย ส. จึงขอหารือว่า การที่มหาวิทยาลัย ส. และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินไปเสร็จสิ้นแล้วนั้น ถ้าปรากฏภายหลังว่าการคิดคำนวณราคาเสาเข็มเป็นไปตามที่ผู้รับจ้างสงวนสิทธิไว้ มหาวิทยาลัย ส. จะต้องเบิกจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้รับจ้างหรือไม่ หากดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ มหาวิทยาลัย ส. จะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาหรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไร

คำวินิจฉัย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับถึงแม้จะเป็นการให้จ่ายเงินค่างานที่ลดลงตามการคิดคำนวณครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ส. (โดยบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน) แต่ก็ได้ระบุข้อสงวนสิทธิของผู้รับจ้างไว้ว่าสงวนสิทธิในการพิจารณาเงินเพิ่มลดค่างานภายหลัง ซึ่งในการตีความสัญญานั้น มาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่าให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ดังนั้น ในที่นี้จึงต้องตีความว่า หากปรากฏต่อมาว่าการคิดคำนวณในครั้งแรกตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องคู่สัญญาก็มีความประสงค์ให้มีการเพิ่มลดเสียใหม่ให้ถูกต้อง แต่มิใช่เปลี่ยนสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วให้เป็นผิด

สำหรับกรณีนี้ สัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ (งานพิเศษและการแก้ไขงาน) ระบุในวรรคสองว่า “อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันกำหนดอัตราหรือราคา.....” อันหมายถึงว่า ในเบื้องต้นนั้นคู่สัญญาจะต้องพยายามใช้อัตราหรือราคาที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการหรือปริมาณงานและราคา (BOQ) ก่อน เนื่องจากสัญญามีเจตนารมณ์ที่จะให้ค่างานทั้งหมดอยู่บนฐานเดียวกันทั้งสัญญา หากเป็นงานที่ไม่มีใน BOQ จึงค่อยทำความตกลงค่างานในส่วนนั้นกันใหม่ ซึ่งในส่วนของการงานเสาเข็มเจาะนั้น มีความแตกต่างจากเสาเข็มตอก กล่าวคือเสาเข็มตอกจะมีขนาดที่ผลิตมาสำเร็จรูปตายตัวจากโรงงานหากจะเปลี่ยนแปลงขนาดไปจากแบบแปลนและ BOQ ย่อมต้องตกลงราคากันใหม่ ไม่อาจนำราคาต่อต้นของเสาเข็มขนาดเดิมใน BOQ มาใช้ได้ แต่เสาเข็มเจาะเป็นการมาขุดเจาะและหล่อคอนกรีตขึ้นรูปเป็นเสาเข็ม ณ สถานที่ก่อสร้างนั่นเอง ซึ่งถึงแม้ใน BOQ จะได้ระบุขนาดที่จะใช้งานและราคาไว้เป็นราคาต่อต้น แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างของเสาเข็ม หากใน BOQ มีรายการวัสดุและค่าแรงที่สามารถนำมาใช้ในการทำเสาเข็มเจาะได้ คู่สัญญาย่อมต้องนำอัตราหรือราคาตามที่ระบุไว้นั้น มาคิดคำนวณปรับใช้ตามนัยสัญญาข้อ ๑๕ วรรคสอง ดังนั้น วิธีคิดคำนวณของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานในครั้งแรกที่นำรายการใน BOQ มาใช้ในการคิดคำนวณจึงชอบด้วยหลักการของสัญญาแล้ว ส่วนตัวเลขจำนวนเงินจากการคิดคำนวณจะเป็นเท่าใดนั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริง สำนักงานอัยการสูงสุดไม่อาจให้ความเห็นได้